

BASES Y MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN

“SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN COMERCIAL, CONSTITUYE SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA ALGUNA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD, POR LO QUE LE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE PARTICIPAR LAS LEA CUIDADOSAMENTE A FIN DE QUE LAS ANALICE Y CONCIENTEMENTE PARTICIPE O SE ABSTENGA DE ELLO.

Nombre de la promoción: “Ofertas de Hoy con Inés Básicos”

Responsable y organizadora de la promoción: Desarrollo Comercial Abarrotero SA de CV. Con domicilio carr. cortazar-estacion km 1.5 s/n predio Santa Anita c.p 38300 Cortazar, Gto

Cobertura Geográfica: Nacional, a través de todas las tiendas Básicos (ver anexo A para identificar las tiendas).

Vigencia: Del 01 de febrero al 15 de marzo de 2019.

Tiendas participantes: Las tiendas Basicos de la República Mexicana que emitan un ticket de compra formal siempre y cuando contenga los siguientes elementos:

- Número de ticket
- Cumplir con la vigencia de la promoción
- Nombre de la empresa que lo emite
- Razón social
- Fecha
- Monto de compra en productos participantes

Nos reservamos el derecho de autentificar los tickets a través de las cadenas emisoras de los mismos.

Lista de productos a promover participantes:

Todos los productos de la marca Nestlé®.

No participan cualquier presentación de: Nespresso®, Fórmulas infantiles (NAN 1 y 2®, Good Start®, Nidal®), Materna®, Purina®, Helados Nestlé®, Wonka® Lácteos refrigerados, Bebidas lácteas listas para beber y No comestibles.

Incentivos Ofrecidos:

Se ofrecerán un total de 4 motocicletas marca Italika modelo DT 110.

Será entregada una motocicleta por tienda, es decir un ganador por tienda (no podrá ganar el mismo consumidor en más de una ocasión en dicha promoción).

Una vez entregado el incentivo, la garantía de cada incentivo se aplicará con el proveedor de los mismos y libera a La Organizadora y/o a la Patrocinadora, así como cualquiera de las empresas del Grupo Nestlé en México de la atención de cualquier reclamación.

Participantes:

El público en general mayor de 18 años, que compre en una sola exhibición un mínimo de \$70.00 M.N. (setenta pesos 00/100 moneda nacional) en productos participantes de la marca Nestlé, podrá participar en la promoción para intentar ganarse uno de los premios mencionados anteriormente.

Mecánica:

1. El consumidor interesado en participar deberá realizar en los establecimientos participantes una compra mínima de \$70.00 M.N. (Setenta pesos 00/100 M.N.) de los productos Nestlé® antes mencionados en el apartado correspondiente. Por lo cual, el consumidor deberá elegir una de las 4 tiendas (Ver anexo A de las presentes bases) donde quiera participar para evitar doble participación y se elimine una de sus participaciones.
2. Una vez que haya realizado su compra, deberá observar un poster que estará exhibido en los puntos de venta, donde se observarán imágenes del personaje de “Inés” (*personaje a manera de caricatura que contiene elementos que pudieran ejemplificar a una señora de cabello castaño*), por lo cual, en caso de querer participar, deberá revisar las bases y condiciones de la promoción, estar de acuerdo y contar cuantas imágenes de Inés hay en el poster de exhibición, acto seguido, deberá registrar en su ticket de compra o una copia del mismo, sus datos (*nombre completo, teléfonos, correo electrónico y colocar su cálculo / conteo de imágenes de Inés en el poster*) previa aceptación del Aviso de Privacidad que se colocará en la urna de participación para pronta referencia de los participantes.
3. Los datos deberán registrarse con información verídica y sin tachaduras o sobre escrituras (en caso contrario se anulará), se deberá ingresar en la urna de la promoción colocada junto al poster impreso.
4. *Con los tickets se generará una base de datos que refleje la información de todos los cupones participantes de la promoción, la cual no tendrá ningún uso externo a la promoción.*
5. Concluida la vigencia de participación, el 26 de Marzo de 2019, en el domicilio de la responsable de la promoción, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, se revisarán las participaciones de los concursantes, con la finalidad de verificar a los 4 participantes de las tiendas Básicos al Detalle que contaron / calcularon la cantidad exacta o que más se acercaron a la cantidad exacta (sin rebasarla) de la cantidad de imágenes del personaje “Inés” que se encuentran impresos en el poster, con la finalidad de determinar a los posibles ganadores.
6. Se determinará como ganadores a los participantes que hayan calculado la cantidad exacta de imágenes Inés, o en su caso a los participantes que más se hayan acercado sin pasarse.
7. La entrega de premios se realizará en las tiendas de la cadena donde La Organizadora determine y previa comunicación con los posibles ganadores de dicha dinámica.

Criterio de desempate:

El premio será otorgado al(os) participante(s) que hayan calculado la cantidad exacta de productos, o en su caso a los participantes que más se hayan acercado sin pasarse, es decir una motocicleta por tienda, por lo cual habrá un ganador por tienda.

En caso que se presenten empates, se tomará en cuenta el siguiente criterio de desempate:

Serán los que hayan realizado antes (día, hora, minuto y segundo) la compra cumpliendo los mismos requisitos de participación. En caso de persistir, se determinará al posible ganador respecto del monto del ticket de compra, siendo el mayor (de productos Nestlé®), el posible ganador cumpliendo con los demás requisitos de participación.

Entrega de Incentivos:

A partir del 26 de marzo del 2019, un ejecutivo de Básicos., se pondrá en contacto vía telefónica con los posibles ganadores, para informarles el procedimiento a seguir para la entrega del premio.

Para que los posibles ganadores tengan derecho al premio, deberán presentar y entregar físicamente la siguiente documentación el día y lugar que la Organizadora de la promoción considere para la entrega del premio:

- Original y copia de la identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)
- Firmar el recibo de conformidad y carta de uso de imagen (en caso que se le solicite).

En caso de no poder encontrar a los posibles ganadores mediante vía telefónica, tendrán 10 días naturales, a partir de la publicación de ganadores, por medio de un poster colocado en la entrada de las tiendas participantes el 28 de Marzo 2019, para reclamar su premio directamente en la sucursal de compra, en caso de no reclamar el premio dentro de los 10 días naturales, La Organizadora dispondrá de los premios como mejor convenga a sus intereses, entendiéndose por ella que el posible ganador renuncia al premio o a cualquier derecho inherente a este.

La veracidad de la compra del producto y los datos proporcionados por el participante son bajo su responsabilidad y son el punto de partida para la entrega del premio. Si alguno de los datos proporcionados en el registro o en la promoción es falso, inexacto o contiene error, se anulará la participación del usuario y por ende su premio.

La entrega de premios se llevará a cabo entre el 02 y 06 de abril de 2019.

Requisitos para la entrega de incentivos:

Para reclamar el incentivo deberá presentar físicamente el original de la identificación oficial y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos. En caso de falsedad de cualquier elemento de anula cualquier entrega.

Autorización de Uso de Imagen:

Los participantes están de acuerdo en prestar su imagen y/o voz gratuitamente para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video que podrían utilizarse en los medios de comunicación que La Organizadora de la presente actividad juzguen convenientes, para hacer del conocimiento público la evolución y resultados de la presente promoción. La presente autorización incluye la facultad para La Organizadora de incluir en publicidad de la promoción su imagen y detalles de su participación, la cual podrá ser comunicada a través de cualquier medio de comunicación que estime conveniente. Así mismo, en el lugar de la actividad aceptarán firmar cualquier documento que el organizador estime pertinente para hacer constancia de lo anterior.

Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva del responsable de la Promoción y/o titular o licenciatario de las marcas de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de comunicación.

CONDICIONES:

- Sólo participan mayores de 18 años.
- El ticket de compra deberá ser mínimo de \$70.00 M.N. (Setenta pesos 00/100 M.N.) en productos de la marca Nestlé.
- Los tickets no son acumulables para alcanzar la cantidad señalada como condición de compra. Los remanentes de los tickets registrados no se pueden usar para un siguiente registro.
- Un ticket puede concursar una sola vez durante el periodo de la promoción.
- El ganador no podrá ganar más de una ocasión durante la vigencia de la promoción.

- El ticket participante deberá tener fecha de expedición del 01 de febrero al 15 de marzo de 2019.
- Sólo pueden participar personas que residan al interior de la República Mexicana que cuenten con identificación oficial vigente.
- El ganador o el consumidor no podrá ganar más de una ocasión durante la vigencia de la promoción, ni podrá ganar en más de una tienda.
- Se descalificarán los perfiles o usuarios que se detecten con actividades que pretendan afectar la equidad de participación mediante el uso de sistemas automáticos o semiautomáticos que pretendan obtener una ventaja que no sea natural, con el resto de participantes.
- No podrán participar en la promoción becarios, propietarios, directores, Administradores, promotores, colaboradores, familiares en línea recta ascendente ni descendiente en segundo grado, ni colateral hasta el tercer grado, ni integrantes de empresas de Grupo Nestlé en México, Desarrollo Comercial Abarrotero. Así como proveedores involucrados.
- Se descalificará a los usuarios que no cumplan con algún paso de la dinámica o que a juicio de la demostradora capacitada en sitio violen ciertas disposiciones en la dinámica.
- Desarrollo Comercial Abarrotero, Marcas Nestlé S.A. de C.V., ni integrantes de empresas de Grupo Nestlé en México no se hacen responsables en caso de que empleados de las tiendas Básicos al Detalle no hagan entrega del ticket de compra o el consumidor omita su solicitud.
- En caso de no reclamar el premio, la organizadora dispondrá de los mismos como mejor convenga a sus intereses.
- Desarrollo Comercial Abarrotero., se reserva el derecho de participación en la presente promoción, para el caso en que se presuma la existencia de fraude o alteración en la mecánica del funcionamiento de la promoción, y/o de los productos o servicios de Desarrollo Comercial Abarrotero.
- Desarrollo Comercial Abarrotero se deslinda de cualquier responsabilidad civil y/o penal posterior a la fecha de entrega del premio o para el caso en que el mismo no sea reclamado en tiempo y forma.
- En caso de fallecimiento del participante siendo este el beneficiario del (premio (s) y/o Incentivo (s), el mismo NO podrá ser transferido a persona distinta, por lo que se considerará premio NO reclamado, por lo que la organizadora podrá disponer de él (premio) como mejor convenga a sus intereses.
- Como responsable del tratamiento de datos personales se entiende que es Desarrollo Comercial Abarrotero , siendo encargado en términos de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; por lo que toda la información y datos personales que se le requieran de la promoción serán utilizados por Desarrollo Comercial Abarrotero como encargado, única y exclusivamente para la localización, entrega de premios a ganadores y publicación en el sitio de la promoción de los mismos, Dichos datos personales NO serán transferidos a ninguna otra persona o empresa, no serán utilizados como medio de invitación a participar en otras promociones, ni tampoco para ofrecer algún tipo de producto o servicio.
- Desarrollo Comercial Abarrotero., y sus filiales se reservan el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción a cualquier persona, en el caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción, y/o de los productos o servicios de Desarrollo Comercial Abarrotero, o si el participante no cumple totalmente con los requisitos de participación establecidos en las presentes bases.
- Advertencia: Cualquier intento, hecho por cualquier persona, de dañar, alterar deliberadamente cualquier sitio de Internet, servicio telefónico relacionado con esta promoción o alterar la legítima operación de la misma, constituye una violación a las leyes de carácter civil y penal; razón por la cual, en caso de presentarse dicho intento, Desarrollo Comercial Abarrotero., sus subsidiarias y/o afiliadas, se reservan el derecho de reclamar indemnización por daños y perjuicios frente a cualquier persona, ante las autoridades y por la vía correspondiente.

- Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto, incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa corrupta o que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la promoción, Desarrollo Comercial Abarrotero., sus subsidiarias y/o afiliadas se reservan el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la promoción; previo aviso al público y siempre y cuando no afecte los derechos de los participantes.
- Desarrollo Comercial Abarrotero., y sus subsidiarias y/o afiliadas no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté conectado en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el resultado de cualquier contenido o entrada en la promoción que no esté correctamente registrado. Todas las cuestiones y controversias serán sometidas a la decisión final del mismo.
- La Organizadora no se hace cargo de los gastos que generen, suministro de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, programas y software y hardware, reproductores musicales, ni recomienda o promueve marca alguna de insumos tecnológicos y cualquier otro requisito de participación.
- Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, aceptan en forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por los organizadores así como de las decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas, los Organizadores se reservan el derecho a descalificar de la participación promoción a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados "hackers" (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados "caza promociones" (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales).
- Consulta el Aviso de Privacidad en la tienda aplicable donde este exhibida la urna de participación.
- El premio no es transferible, ni canjeable por dinero en efectivo o alguno de otra especie.
- No acumulable con otras promociones o descuentos.
- Los premios se entregan únicamente en el territorio nacional en el lugar y fecha indicada en las bases de la promoción o por el organizador al momento de contactar al posible ganador.
- En caso de que el participante ganador del premio requiera realizar algún gasto inherente para su entrega/recepción, uso o para llevarlo consigo a su lugar de origen, tales como transporte, alimentos, hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, y/o cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna.
- Cualquier garantía respecto del premio con relación a alguna falla mecánica o de fabricación, deberá reclamarse con el fabricante.
- Una vez entregado el premio al ganador, cualquier evento que surja posterior, es responsabilidad total del ganador.
- Derechos y cargos inherentes a la motocicleta, correrán por cuenta del ganador (tenencia, verificación, placas, entre otros).
- El premio se entrega exclusivamente a ganador, no se aceptan reclamaciones con carta poder ni cualquier otro documento de representación.

AVISO DE PRIVACIDAD

1. Identidad y Domicilio del Responsable de sus Datos Personales.

Desarrollo Comercial Abarrotero SA de CV en lo sucesivo “**DECASA**” con domicilio en CARR. CORTAZAR-ESTACION KM 1.5 S/N PREDIO SANTA ANITA C.P 38300 CORTAZAR, GTO, será responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Así mismo, le informamos que de ninguna manera manejamos datos sensibles; por tal razón, deberá abstenerse de proporcionar datos de esa índole.

2. Datos personales recabados.

En virtud de su participación en la promoción desplegada, en lo sucesivo “la promoción”, de la cual es responsable DECASA con domicilio en CARR. CORTAZAR-ESTACION KM 1.5 S/N PREDIO SANTA ANITA C.P 38300 CORTAZAR, GTO

a) Para participar en la Promoción, Usted deberá proporcionar la siguiente información personal, en términos de las Bases de la Promoción:

- Nombre completo (nombre(s), apellido paterno y apellido materno)
- Correo electrónico
- Teléfonos de contacto (casa/móvil)
- Ticket de compra
- Estado

b) En caso de resultar ganador de la Promoción, conforme las Bases, deberá presentar y entregar físicamente la siguiente documentación:

- Copia de identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados.
- Domicilio completo

Los datos personales anteriores y todos aquellos que se pudieran desprender de la entrega de los documentos anteriormente descritos, serán denominados en conjunto y en lo sucesivo “datos personales”. Asimismo, NO recabamos datos personales sensibles.

Los datos personales anteriores y todos aquellos que se pudieran desprender de la entrega de los documentos anteriormente descritos, serán denominados en conjunto y en lo sucesivo “datos personales”. Asimismo, NO recabamos datos personales sensibles.

3. Finalidad de los Datos Personales Recabados

Los Datos Personales recabados serán utilizados por parte del Responsable en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para:

- Como medio de contacto.
- Como medio de registro de la participación en la Promoción.
- Como medio de autenticación de la personalidad.
- Como medio de comprobación del cumplimiento de las Bases de la Promoción.
- Para entrega de los premios de la Promoción.
- Para publicación de los ganadores en la página web.

Todas las finalidades descritas, son primarias, es decir, son indispensables en virtud de su participación en la promoción. Adicional, serán utilizados para realizar reportes, estadísticas o en su caso para ser entregados a la autoridad en cumplimiento de alguna obligación o requerimiento.

4. Transferencia de sus datos personales.

Para el caso de que el responsable requiera transferir sus datos personales a un tercero; el primero le solicitara autorización previa informándole los datos que permitan identificar al tercero al cual se pretenden transferir sus datos, así como, el domicilio, los usos que se pretenda dar a su información, desde luego nos abstendremos de hacer dicha transferencia para el caso de que usted no lo autorice.

Sin embargo, pudiera que realizáramos transferencias sus “datos personales” sujetándonos a lo establecido por las fracciones iii y iv del artículo 37 de la ley federal para la protección de datos personales en posesión de los particulares, mismo, que no requiere de su consentimiento.

5. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales.

Si usted no está de acuerdo con alguno de las finalidades secundarias, ello en caso de existir, sobre el manejo de sus “datos personales”, le solicitamos nos manifieste su negativa al respecto, a través de los medios que más adelante se mencionan para hacer valer sus **derechos ARCO**, en donde en un término de diez días hábiles contados a partir de que se reciba dicha solicitud de negativa se le confirmará la recepción del mismo y nos abstendremos del manejo de los “datos personales” en los términos restringidos por su titular.

La temporalidad del manejo de los datos personales sería hasta en tanto usted nos manifieste la decisión de que sus datos sean eliminados y hasta en tanto se cumpla con la finalidad para la que fueron proporcionados, desde luego usted podrá oponerse en cualquier momento que lo considere oportuno. Una vez que los datos personales hayan sido utilizados para los fines mencionados anteriormente, se procederá a su cancelación y bloqueo, conservándolos solo para su resguardo por un

plazo no mayor a 5 años contados a partir del uso efectivo de los mismos, en atención al plazo con el que cuentan las autoridades para ejercer sus facultades de verificación y vigilancia, procediendo posteriormente a la destrucción y/o supresión de sus datos personales siempre y cuando no exista requerimiento alguno por parte de autoridad competente, situación que en su caso interrumpiría el plazo de destrucción referido.

6. Protección, tratamiento y autorizan de sus datos personales

Una vez que usted entregue al responsable sus datos personales, le manifestamos que estos serán conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas que colaboran con el responsable o con los proveedores encargados de la información y/o personas morales con la que el responsable tenga alguna relación jurídica y cuya autorización usted previamente hubiere concedido. El responsable contara con las medidas de seguridad que consideren adecuadas para proteger el uso de sus datos personales por parte de terceros no autorizados y respecto de las cuales usted podrá requerir información en cualquier momento que lo considere oportuno, sin embargo en caso de alguna vulneración se lo haremos saber así como las medidas tomadas para denunciar, coadyuvar en las labores de investigación y prevenir cualquier mal manejo de la información. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los datos personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la ley.

El tratamiento de sus datos personales, que se ha puesto a disposición del responsable bajo cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado por el responsable de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el presente aviso de privacidad, por lo que desde este momento se entiende que usted autoriza tácitamente a el responsable para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste su oposición mediante alguno de los medios que indica la ley.

7. Medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO.

Usted tendrá en todo momento el Acceso a sus datos personales, ya sea para solicitar su Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos ARCO) de conformidad con lo dispuesto en la ley, en forma escrita, electrónica o telefónica, dirigiendo su mensaje a **Desarrollo Comercial Abarrotero S.A. de C.V.**, a la atención de Dirección General, al siguiente domicilio: CARR. CORTAZAR-ESTACION KM 1.5 S/N PREDIO SANTA ANITA C.P 38300 CORTAZAR, GTO

Para lo anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los datos personales que usted desea sean rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó, la fecha en la que los aportó y de ser posible identifique a quien se los entregó, cumpliendo en general los requisitos mencionados en el art. 29 de la ley. A través de los medios mencionados anteriormente usted también podrá conocer el (los) procedimiento (s) para el ejercicio de los derechos arco.

8. Medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales.

Usted podrá utilizar los medios ya mencionados para limitar el uso y divulgación de sus datos distintos a éstos derechos (derechos arco).

ANEXO A

TIENDAS

1. C&C Queretaro: Plaza Zimapán #234 Plazas del Sol 3ra Sección, Delegación Josefa Vergara y Hernandez C.P. 76099, Queretaro, Queretaro.
2. C&C Celaya: Av., Constituyentes Esq. Con Antonio Plaza #419 Centro, C.P. 38090, Celaya Gto.
3. C&C Cortazar: Fco. I Madero #109, Centro, C.P. 38300, Cortazar, Gto.
4. Autoservicio Jaral: José María Morelos #228, Centro, C.P. 38470, Jaral del Progreso, Gto